

1507836-96.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falsificação de documento particular

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... para apurar notícia de tráfico de entorpecentes; assim, avistaram o réu parado, em frente a um bar, e o abordaram; durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso do averiguado, o cartão "VIP Trans", com sua foto, mas em nome de Geraldo Alves; questionado a respeito da divergência de nome entre os documentos de identificação e o cartão apreendido às fls. 06/07, o acusado assumiu a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507836-96.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507836-96.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação de documento particular

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2047642/2020 - 63º D.P. VILA JACUI, 6786813 - 63º D.P. VILA JACUI, 1061/20/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2047642 - 63º D.P. VILA JACUI, 1061/20/326 - 63º D.P. VILA JACUI, 2047642 - 63º D.P. VILA JACUI, 1061/20/326 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO ALEXANDRE AMORIM SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Marcelo Alexandre Amorim Silva, qualificado nos autos na fl. 10, foi denunciado

como incurso nas penas do artigo 298, do Código Penal, porque no período compreendido entre o mês de janeiro e o dia 14/fevereiro/2020, por volta das 16h, na Rua Jasmim de Porcelana, 200, Vila Jacuí, nesta comarca, teria falsificado, em parte, documento particular com a substituição da fotografia de Geraldo Alves pela sua, em cartão da empresa "VIP Trans".

De acordo com a denúncia, no dia 14/fevereiro/2020, policiais civis efetuavam diligências no local supramencionado para apurar notícia de tráfico de entorpecentes; assim, avistaram o réu parado, em frente a um bar, e o abordaram; durante a revista pessoal, foi encontrado no bolso do averiguado, o cartão "VIP Trans", com sua foto, mas em nome de Geraldo Alves; questionado a respeito da divergência de nome entre os documentos de identificação e o cartão apreendido às fls. 06/07, o acusado assumiu a contrafação do cartão da empresa "VIP Trans" para não pagar tarifa quando da utilização do transporte público; apurou-se que Geraldo Alves foi funcionário da empresa Viação Metrôpoli Paulista (antiga VIP Trans", tendo sido demitido.

A denúncia (fls. 43/44) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/40) e foi recebida em 08/junho/2020 (fls. 48/49).

Devidamente citado/notificado (fl. 64), o réu apresentou sua resposta à acusação (fl. 68).

Durante a instrução foram ouvidas quatro testemunhas (áudio sistema SAJ); o réu não compareceu, sendo decretada sua revelia.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição diante da atipicidade do fato; tratando-se de crime impossível, pois o falso era grosseiro.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução os fatos relatados na exordial restaram comprovados, devendo a ação ser julgada em favor da Justiça Pública.

A materialidade do crime restou comprovada através do laudo de fls. 29/38 e pela prova oral colhida.

No que se refere a autoria, encerrada a colheita de provas, dúvida não resta de que o réu praticou a infração.

O acusado Marcelo Alexandre Amorim Silva não foi ouvido em juízo, momento em que teve decretada sua revelia.

Confessou o crime na fase investigativa (fls. 10).

Vejam os a prova do contraditório.

A testemunha Sandro Barbosa Faquini, policial civil, contou que, na data dos fatos, ao investigar denúncia por tráfico, encontrou réu no bar; abordado, encontrou uma ou duas porções de maconha, além do crachá; o réu se apresentou como Marcelo, mas o crachá era em nome de Geraldo; o réu disse que falsificou o crachá para não pagar ônibus (áudio sistema SAJ).

O depoente André Luis Tesser, também policial civil, relatou que, ao investigar denúncia de tráfico, encontrou o réu parado na frente; ele possuía duas porções de maconha, além do crachá; ele se apresentou como Marcelo, mas o crachá era em nome de Geraldo; ele disse que colocou a foto para não pagar tarifa; a falsificação era grosseira (áudio sistema SAJ).

Pedro Galvão da Silva relatou ter sido acionado e foi até o distrito; constatou-se que, o crachá usado pelo réu estava em nome de uma pessoa, mas a foto era do acusado; pela experiência que tem (trabalha no esquema de crachá desde 1989), ele conseguiu um crachá e colocou a foto dele em cima, passando a utilizar para não pagar tarifa; para a finalidade de uso para não pagar a tarifa ela era bem usada, pois o documento somente é mostrado ao motorista; considera grosseira a forma que o documento foi feito (áudio sistema SAJ).

Pelos relatos perante este Juízo somado ao laudo juntado aos autos confirmou-se que o crachá era falso.

Pois bem. Existe perfeita harmonia e coerência entre todo o ocorrido, de forma a não deixar dúvidas de que o acusado praticou o crime de falsificação de documento particular, uma vez que todas as circunstâncias dos autos apontam que ele adulterou referido documento particular, colocando nele sua própria fotografia.

Não deve ser acolhida a tese da defesa relativa ao crime impossível, pois o falso era grosseiro. A testemunha Pedro Galvão esclareceu que para a finalidade alvejada (utilizar a condução sem pagar tarifa) o documento era apto, já que é mostrado de longe ao motorista que não percebe a falsidade.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório. Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante sua culpabilidade, impõem-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. DOSIMETRIA.

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

O réu é reincidente (fls. 81/81 - processo 0000132-19.2014; fl. 82 - processo 0047776-21.2015).

Dessa forma e atento que as demais diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a dupla reincidência, razão pela qual efetuo a compensação entre uma das agravantes com a confissão extrajudicial; contudo, ainda existe uma reincidência devendo a pena anterior ser elevada em 1/6 (um sexto), chegando a pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias multa.

Em virtude da reincidência, fixo como regime de cumprimento de pena o semiaberto. Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Decisão.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e o faço para condenar o réu Marcelo Alexandre Amorim Silva, qualificado nos autos na fl. 10, a pena, em regime inicial semiaberto, da pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias multa, nos termos da fundamentação acima, por infração ao artigo 298, do Código Penal.

Diante da dupla reincidência, o réu não preenche os requisitos para ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

P. I. C.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA